

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 27585 del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2021, vertente tra

Parte_1

Parte_2

Parte_3

[...]

ATTORI

con gli avv.ti Alfredo Ferraldeschi e Valeria Mandolesi

e

MIREILLE KAMEL

CONVENUTA CONTUMACE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1

Parte_2

e

Parte_3

– nella qualità di
proprietari dell'appartamento sito in via Tor de Conti n. 17, Roma (foglio 493,
particella 201, sub. 7) – hanno evocato in giudizio Mireille Kamel – titolare del
diritto di abitazione sul predetto immobile in forza di atto pubblico notarile del
2.7.2013 regolarmente trascritto – chiedendo l'accertamento dell'avvenuta estinzione
di tale diritto per non uso, o comunque per intervenuta rinuncia.

Gli attori – a sostegno – hanno dedotto che:

- in data 2.7.2013 hanno costituito con atto pubblico notarile il diritto di
abitazione ad uso gratuito sull'immobile sito in via Tor de Conti n. 17, Roma
(individuato catastalmente al foglio 493, particella 201, sub. 7) congiuntamente

- e con diritto di reciproco accrescimento – in favore del loro padre [...] *Per_1* e della moglie Mireille Kamel.
- In data 22.1.2018 è stato puntualizzato – con atto notarile di precisazione – che l'accrescimento si sarebbe verificato esclusivamente in caso di premorienza in favore del più longevo tra gli habitatores.
- In data 27.2.2018 hanno concesso in locazione a terzi una porzione dell'immobile gravato dal diritto di abitazione (con la partecipazione della convenuta); successivamente, in data 7.2.2019, l'oggetto del contratto di locazione è stato esteso all'intero immobile con atto integrativo.
- In data 23.4.2018 il co-titolare del diritto di abitazione *Persona_1* ha ritualmente rinunciato alla quota di sua competenza.
- Nel novembre 2019 la convenuta si allontanava definitivamente dall'abitazione trasferendosi all'estero.

La convenuta non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.

A seguito di rinuncia ai termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in data 28.6.2022.

Il giudicante – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.

La domanda di estinzione del diritto deve essere rigettata.

Non può configurarsi in primo luogo la dedotta estinzione del diritto per non uso.

Si rammenta infatti che l'estinzione per prescrizione del diritto di abitazione – ai sensi del combinato disposto degli artt. 1026 e 1014 co. 1 n. 1 cod. civ. – si verifica *ope legis* per effetto del non uso della cosa protratto per venti anni, e nella fattispecie è di tutta evidenza il mancato decorso di tale termine in quanto il diritto di abitazione è stato costituito solamente nel 2013.

Nemmeno può configurarsi, in secondo luogo, la dedotta estinzione del diritto per intervenuta rinuncia.

Si tratta infatti di un diritto reale soggetto in quanto tale alla disciplina formale prevista nell'art. 1350 n. 5 cod. civ. (a mente del quale è imposta la forma scritta *ad*

substantiam per gli atti di rinunzia ai diritti indicati nei numeri precedenti, tra cui il diritto di abitazione espressamente contemplato dal n. 4).

La volontà abdicativa del diritto di abitazione avrebbe dovuto pertanto manifestarsi espressamente in forma scritta in coerenza con i principi generali dettati in materia di diritti reali di godimento su cose altrui, non essendo configurabile l'ipotesi della rinunzia tacita o per fatti concludenti (tanto che l'originario contitolare del diritto

Per_1 Maritti ha infatti rinunciato al suo diritto *pro quota* appunto per atto scritto in forma notarile).

Non può pertanto assumere in tale prospettiva alcuna rilevanza – ai fini pretesi – la partecipazione della convenuta al sopravvenuto contratto di locazione in favore di terzi, né il suo definitivo allontanamento dalla casa familiare ed il conseguente trasferimento all'estero.

La contumacia della convenuta induce ad escludere ogni statuizione sulle spese processuali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,

rigetta la domanda;

nulla sulle spese.

4.10.2022

IL GIUDICE